

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tipicidade e Resultado

TIPICIDADE

A CONDUTA para ser TÍPICA exige o elemento TIPICIDADE.

Grosso modo, tipicidade é o enquadramento do fato à lei incriminadora (TIPICIDADE FORMAL).

Mario “rouba” a namorada de José (16 anos). Por vingança, José (16 anos) mata Mario com três tiros.

Há TIPICIDADE? Sim, pois se enquadra perfeitamente no crime de homicídio (CP, Art. 121 - “matar alguém”).

Além disso, modernamente exige-se a TIPICIDADE MATERIAL, ou seja, que a conduta OFENDA de modo SIGNIFICATIVO o bem jurídico protegido.

Por fim, há ainda a teoria da tipicidade conglobante do jurista argentino Zaffaroni.

Grosso modo, Zaffaroni diz que não haverá crime (não haverá tipicidade) se alguma norma no ordenamento jurídico PERMITA a conduta praticada. Em outras palavras, a tipicidade penal pressupõe a existência de normas proibitivas e a inexistência de preceitos permissivos da conduta em uma mesma ordem jurídica.

RESULTADO

A doutrina elenca dois tipos de RESULTADO: o RESULTADO JURÍDICO e o RESULTADO NATURALÍSTICO.

Se considerarmos o RESULTADO JURÍDICO, que seria qualquer consequência no mundo jurídico. Em TODOS CRIMES o FATO TÍPICO seria composto de CONDUTA, TIPICIDADE, RESULTADO JURÍDICO e NEXO DE CAUSALIDADE.

No entanto, se considerarmos o RESULTADO NATURALÍSTICO a situação seria outra. Nesse caso, no caso de CRIMES FORMAIS e de MERA CONDUTA a CONDUTA e a TIPICIDADE já bastam para configurar um FATO TÍPICO, visto que são crimes que se configuram independentemente de um resultado no mundo exterior.

Por exemplo, quando um funcionário público SOLICITA uma VANTAGEM INDEVIDA poderá estar cometendo o crime de CORRUPÇÃO PASSIVA. O fato de receber ou não a vantagem SOLICITADA, **não interfere na consumação do delito**. A doutrina classifica esse tipo de crime como FORMAL. É considerado formal porque não exige que “materialmente” ocorra algo para se consumar. Assim, na corrupção passiva, basta a SOLICITAÇÃO da vantagem, se SOLICITOU já está consumado o crime. Não há necessidade de RESULTADO NATURALÍSTICO, ou seja, não é necessário que o funcionário público RECEBA a VANTAGEM INDEVIDA. São crimes formais também os crimes omissivos próprio. Uma omissão de socorro, por exemplo, não há necessidade de ocorra alguma coisa com a pessoa “não socorrida”, basta omitir o socorro para configurar o crime.

Se fosse necessária a ocorrência “material” de algo, teríamos um crime MATERIAL. Nesses crimes há exigência do RESULTADO NATURALÍSTICO, uma mudança no MUNDO REAL. Grosso modo, exige que da CONDUTA resulte uma CONSEQUÊNCIA. Esses crimes são chamados de MATERIAL e a configuração do FATO TÍPICO exige os seguintes elementos: CONDUTA, TIPICIDADE, **RESULTADO NATURALÍSTICO** e **NEXO CAUSAL**.

Em suma, RESULTADO NATURALÍSTICO é isso que expliquei, uma mudança no mundo real. A consequência que ocorre em razão da conduta.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

TIPICIDADE

TIPICIDADE FORMAL: é o enquadramento do fato à lei incriminadora.

TIPICIDADE MATERIAL: para ser típica, a conduta deve OFENDER de modo SIGNIFICATIVO o bem jurídico protegido.

TIPICIDADE CONGLOBANTE do jurista argentino Zaffaroni: não haverá tipicidade se alguma norma no ordenamento jurídico PERMITA a conduta praticada. Em outras palavras, a tipicidade penal pressupõe a existência de normas proibitivas e a inexistência de preceitos permissivos da conduta em uma mesma ordem jurídica.

RESULTADO

A doutrina elenca dois tipos de RESULTADO: o RESULTADO JURÍDICO e o RESULTADO NATURALÍSTICO.

Se considerarmos o RESULTADO JURÍDICO, que seria qualquer consequência no mundo jurídico. Em TODOS CRIMES o FATO TÍPICO seria composto de CONDUTA, TIPICIDADE, RESULTADO JURÍDICO e NEXO DE CAUSALIDADE.

No entanto, se considerarmos o RESULTADO NATURALÍSTICO a situação seria outra. Nesse caso, no caso de CRIMES FORMAIS e de MERA CONDUTA a CONDUTA e a TIPICIDADE já bastam para configurar um FATO TÍPICO, visto que são crimes que se configuram independentemente de um resultado no mundo exterior.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
